

Số: 53 /2026/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm quyền định giá cụ thể “Dịch vụ công trong danh mục được cấp có thẩm quyền ban hành, sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên và thuộc thẩm quyền đặt hàng của Ủy ban nhân dân cấp xã” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 140/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Giám đốc Xây dựng tại Tờ trình số 23839/TTr-SXD-TC ngày 02 tháng 7 năm 2026 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 5073/BC-STP ngày 12 tháng 5 năm 2026.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm quyền định giá cụ thể “Dịch vụ công trong danh mục được cấp có thẩm quyền ban hành, sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên và thuộc thẩm quyền đặt hàng của Ủy ban nhân dân cấp xã” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định việc phân cấp thẩm quyền định giá cụ thể đối với các dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên, thuộc thẩm quyền đặt hàng của Ủy ban nhân dân cấp xã và thực hiện theo phương thức đặt hàng trên địa bàn Thành phố, bao gồm:

- a) Dịch vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- b) Dịch vụ quản lý công viên, trồng và chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay;
- c) Dịch vụ chiếu sáng công cộng;
- d) Dịch vụ thoát nước đô thị và khu dân cư nông thôn.

2. Đối tượng áp dụng

- a) Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố.
- b) Cơ quan chuyên môn, bộ phận chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.
- c) Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố có liên quan.
- d) Các đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao thực hiện dịch vụ công theo phương thức đặt hàng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc phân cấp

- 1. Bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về giá, ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.
- 2. Phù hợp chức năng, nhiệm vụ và năng lực quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.
- 3. Gắn phân cấp với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch và cơ chế kiểm tra, giám sát của cơ quan cấp trên.
- 4. Bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Điều 3. Nội dung phân cấp thẩm quyền định giá cụ thể

- 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã định giá cụ thể đối với các dịch vụ quy định tại Điều 1 Quyết định này khi thực hiện đặt hàng đối với tài sản kết cấu hạ tầng được giao quản lý.
- 2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức thẩm định phương án giá trước khi quyết định định giá.

Điều 4. Trình tự, thủ tục thẩm định và quyết định giá

- 1. Đơn vị được giao nhiệm vụ lập phương án giá theo quy định tại Luật Giá số 16/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 140/2025/QH15, Nghị định số 85/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giá, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản có liên quan.
- 2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã được Ủy ban nhân dân cấp xã phân công tổ chức thẩm định phương án giá theo quy định.
- 3. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định định giá theo thẩm quyền.
- 4. Công khai Quyết định định giá tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, các điểm sinh hoạt cộng đồng và trên trang thông tin điện tử của phường, xã trong

thời gian chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày ký và tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ công theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Tổ chức thực hiện việc thẩm định, phân công nhiệm vụ thẩm định cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã và quyết định giá theo quy định.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân Thành phố về quyết định định giá.

3. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Sở Xây dựng hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lập và thẩm định phương án giá khi Ủy ban nhân dân cấp xã có yêu cầu.

2. Sở Tài chính phối hợp tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, giám sát việc thực hiện Luật Giá theo quy định.

3. Sở Nội vụ phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân cấp và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2026.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành Thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam TP;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Các Phòng: TH, KT, ĐT;
- Trung tâm Thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, (ĐT/HS).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Vinh